

แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการเปิดทดสอบใช้งานระบบประปาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง และยังไม่ได้ทดสอบผลิตน้ำประปาไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ปรากฏส่วนบกพร่องใด ๆ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าจ้างตามสัญญาจ้างพิพาทงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๙)

(๒) การเลิกสัญญา

กรณีที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังคงทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมกับแจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังคงเพิกเฉย หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้รับรายงานส่วนที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างไว้แล้วบางส่วนไปให้ผู้รับจ้างรายอื่นทำการก่อสร้างต่อไป หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่างานที่ได้ทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนของการการติดตั้งลิฟต์นั้น แม้ตามสัญญาจะไม่ระบุงานดังกล่าวเอาไว้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีถึงผู้รับจ้างรับฟังได้ว่า มีการดำเนินงานในส่วนของการติดตั้งลิฟต์จริง งานติดตั้งลิฟต์จึงถือเป็นงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากสัญญาได้ แต่ต้องชดเชยค่างานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องจ่ายค่าลิฟต์พร้อมค่าติดตั้งให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ว่าจ้างบริษัท ต. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน ๑ หลัง ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วงเงินค่าจ้าง ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงวดงานและงวดเงินออกเป็น ๑๑ งวด ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าทำงานตามสัญญาปรากฏว่า การส่งมอบงานเป็นไปโดยล่าช้ามาตลอด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้สิทธิตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี โดยขอขยายเวลาการก่อสร้าง



ขอเปลี่ยนแปลงงวดงานและขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียินยอมและได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีก ๖ ฉบับ กับผู้ฟ้องคดี โดยแบ่งงวดงานและงวดเงินจากเดิม ๑๑ งวด เป็น ๒๐ งวด (งวดงานและงวดเงิน ๑๙ งวด กับเงินล่วงหน้า ๑ งวด) ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๗๕๙ วัน โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จเลื่อนเป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาที่ขยายออกไปดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพียง ๑๑ งวด เหลือค้างงานอีก ๙ งวด คือ งวดที่ ๑๑ และงวดที่ ๑๔ ถึงงวดที่ ๒๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดงานพร้อมสงวนสิทธิการปรับจำนวน ๖ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้าง ค่าชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา รวมเป็นเงิน ๕๑,๕๒๒,๙๖๕.๕๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการทำงานตามสัญญาที่ขยายออกไป ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานพร้อมแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยข้อกำหนดในสัญญาแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารพิพาทไปแล้วบางส่วน และภายหลังจากบอกเลิกสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้บุคคลอื่นทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเองงานส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างไว้แล้ว จึงต้องชดใช้เงินในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามค่าแห่งการงานนั้นตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตามเอกสารประกอบการให้ถ้อยคำที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างส่งต่อศาลระบุว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานงวดที่ ๑๑ ไปแล้ว ๙๙.๓๗% คำนวณเป็นเงินค่างานได้ ๖,๖๕๗,๗๙๐ บาท งวดที่ ๑๔ ทำงานไปแล้ว ๓๑.๗๗% คำนวณเป็นเงินค่างานได้ ๒,๑๒๘,๕๙๐ บาท งวดที่ ๑๕ ทำงานไปแล้ว ๒๙.๗๐% คำนวณเป็นเงินค่างานได้ ๑,๙๘๙,๙๐๐ บาท งวดที่ ๑๖ ทำงานไปแล้ว ๐.๔๒% คำนวณเป็นเงินค่างานได้ ๒๗,๓๐๐ บาท งวดที่ ๑๗ ทำงานไปแล้ว ๐.๒๐% คำนวณเป็นเงินค่างานได้ ๙,๐๐๐ บาท รวมค่างานที่ทำไปแล้วทั้งหมดแต่ยังไม่ได้ส่งมอบและผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐,๘๑๒,๕๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่างานที่ผู้ฟ้องคดีทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบดังกล่าว รวมเป็นเงิน ๑๐,๘๑๒,๕๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับงานติดตั้งลิฟต์นั้น แม้ตามสัญญาพิพาทรวมถึงสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง ๖ ฉบับ จะไม่ได้ระบุถึงการติดตั้งลิฟต์ไว้ก็ตาม แต่เมื่อหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ มีข้อความว่า ตามที่บริษัทได้ขอทราบรายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบอาคารเพื่อรองรับหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม และรองรับผู้พิการนั้น จากการปรึกษาหารือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรดำเนินการใน ๓ รายการ คือ ... ๓) ให้มีระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคาร จำนวน ๑ ชุด จึงฟังได้ว่า งานติดตั้งลิฟต์เป็นงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นคู่สัญญาฝ่ายปกครองมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชนทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากสัญญาได้ แต่ต้องชดเชยค่างานนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำแถลงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งลิฟต์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จ โดยมีเพียงตู้ลิฟต์กับเครื่องยก ไม่มีตัวควบคุมราคาลิฟต์พร้อมค่าติดตั้งคิดเป็นเงิน ๑,๑๖๔,๑๖๐ บาท ตรงกับราคาที่คุณฟ้องคดีระบุในคำฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าลิฟต์พร้อมค่าติดตั้งเป็นจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมจำนวนเงินค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๙๗๖,๗๔๐ บาท

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีตกลงกันให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๔,๑๓๒,๕๒๙.๓๕ บาท ในงวดที่ ๖ และตั้งแต่ววดที่ ๙ ถึงงวดที่ ๑๙ กำหนดให้หักเงินล่วงหน้า ๒๐% ซึ่งข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๔,๑๓๒,๕๒๙.๓๕ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๒ และงวดที่ ๑๓ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนงวดละ ๒๐% เป็นเงินงวดละ ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้าหักคืนไว้แล้ว ๔ งวด จำนวน ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คุณฟ้องคดีรับไปแล้ว ยังไม่ได้คืนจำนวน ๘,๗๗๒,๕๒๙.๓๕ บาท (๑๔,๑๓๒,๕๒๙.๓๕-๕,๓๖๐,๐๐๐) ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าการงานที่คุณฟ้องคดีได้ทำไว้แล้วรวมเป็นเงิน ๑๑,๙๗๖,๗๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบังคับจากหลักประกันที่คุณฟ้องคดีได้มอบไว้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งกรณีดังกล่าว จึงต้องนำเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คุณฟ้องคดีรับไปแล้วยังไม่ได้คืนหักออกจากเงินค่าการงานดังกล่าวด้วย คงเหลือเงินที่คุณฟ้องคดียังต้องจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๒๐๔,๒๑๐.๖๕ บาท (๑๑,๙๗๖,๗๔๐-๘,๗๗๒,๕๒๙.๓๕) พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๒๐๔,๒๑๐.๖๕ บาท โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๘)



กรณีที่กองทัพเรืออนุญาตให้กรมประมงใช้ที่ดินบนเกาะ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นทะเบียนเป็นของกระทรวงกลาโหมเป็นสถานที่วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ถือเป็นการอนุญาตในเรื่องทั่ว ๆ ไป เท่านั้น มิใช่เป็นกรณีการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่จังหวัดผู้รับมอบอำนาจจากกรมประมงในฐานะผู้ว่าจ้าง กับสถาบันวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในฐานะผู้ใช้พื้นที่บริเวณที่จะมีการก่อสร้าง ยังไม่ดำเนินการขออนุญาตจากกองทัพเรือเพื่อทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะข้างต้น อีกทั้งยังไม่สามารถกำหนดตำแหน่งสถานที่ก่อสร้างที่แน่นอนให้แก่ผู้รับจ้างได้ ย่อมถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวยังไม่ดำเนินการให้พื้นที่ก่อสร้างมีความพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาได้ การที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงมือทำงานตามสัญญา จึงมีเหตุมาจากฝ่ายผู้ว่าจ้างเอง ผู้รับจ้างมิได้เป็นผู้ประพฤติดิตสัญญา การบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำสัญญาจ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัด ท. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบนเกาะหนู อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ทางเดินชมธรรมชาติ ศาลาอเนกประสงค์ และบ้านพักข้าราชการ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๗๙๗,๒๐๐ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารจำนวนเงิน ๑๓๙,๘๖๐ บาท มอบให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ขนย้ายวัสดุไปยังสถานที่ก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านพักคนงานแต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะก่อสร้างที่แน่นอนชัดเจนได้ อีกทั้ง การก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยการตัดต้นไม้จำนวนมาก ต้องขุดตักหน้าดินและหาที่สำหรับทิ้งดินด้วย การดำเนินงานดังกล่าวโดยยังไม่มี การขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างจากกองทัพเรือ ผู้ฟ้องคดีเกรงว่าอาจถูกร้องเรียนในภายหลังได้ จึงขอแจ้งหยุดงานจนกว่าจะมีการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้วตั้งแต่ในชั้นการประกวดราคา แต่มิได้ทักท้วงจนกระทั่งลงนามในสัญญา กรณีที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างจึงเป็นเพียงการหักล้างกับการที่ผู้ฟ้องคดียังไม่เริ่มดำเนินงานตามสัญญาเท่านั้น ส่วนการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ

ที่จะประสานงานกันเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานตามสัญญา พร้อมทั้งแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ การริบหลักประกันสัญญา และแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงาน แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทตั้งอยู่บนเกาะหนู จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นทะเบียนเป็นของกระทรวงกลาโหม เพื่อประโยชน์ด้านยุทธบริการ การฝึก ตลอดจนการส่งกำลังบำรุงของกองทัพเรือ และต่อมา กองทัพเรือได้อนุญาตให้กรมประมงใช้ที่ดินบนเกาะหนูบางส่วนเป็นสถานที่วิจัยและเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตในเรื่องทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่กรณีการอนุญาต ให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจ้างพิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งของสถานที่ก่อสร้างที่แน่นอน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ รวมทั้งมีอุปสรรคอื่น ๆ คือ สถานที่ก่อสร้างต้องตัดต้นไม้จำนวนมาก และต้องตัดดินเชิงลาดบนเกาะหนูหลายลูกบาศก์เมตร แต่ไม่มีที่สำหรับทิ้งดินนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากกรมประมง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ใช้พื้นที่บริเวณ ที่จะมีการก่อสร้าง มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างมีความพร้อมที่จะให้ผู้ฟ้องคดี เข้าดำเนินงานตามสัญญา การที่กองทัพเรือยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่พิพาท จึงถือได้ว่ายังไม่มีความพร้อมในการส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถกำหนดตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง ที่แน่นอนได้ ก็เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องแก้ไขให้ได้เสียก่อน ดังนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญาจ้างมีสาเหตุมาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงไม่ใช่กรณี ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาจ้างพิพาทและริบหลักประกัน สัญญาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อสัญญา พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๓๙,๘๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗๗/๒๕๕๘)



(๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและดำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวย่อมสูงกว่าราคาจ้างที่ได้มีการประเมินไว้ในขณะประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเดิม เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อต่อมาหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้คำนวณเงินค่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จากรายละเอียดขอบเขตงานและงวดงานที่ชัดเจน โดยนำเงินค่างานตามสัญญาที่เหลืออยู่ เงินหลักประกันผลงาน และหลักประกันสัญญาที่หักเป็นค่าปรับ หักออกจากค่าจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่จนแล้วเสร็จดังกล่าว และเรียกให้ผู้รับจ้างรายเดิมชำระเป็นค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าให้ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ณ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ในราคาทั้งสิ้น ๑๘๒,๖๐๕,๑๑๕ บาท โดยมีธนาคาร ท. เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวงเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าปรับและค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๒๓๓,๕๙๒,๓๐๙.๙๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้มีการแก้ไขจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๒๒๐,๐๙๐,๖๕๙ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้หักเงินหลักประกันผลงานจำนวน ๑๓,๑๙๙,๗๓๐ บาท และหลักประกันสัญญาจำนวน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันแล้ว คงเหลือเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาจำนวน ๗,๓๖๕,๙๐๒.๙๓ บาท ค่าจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๖,๒๘๒,๑๘๕ บาท ค่าเสียโอกาสของประชาชนที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑสถานเป็นเงิน ๑๔๓,๙๐๑,๘๒๐ บาท และค่าขาดรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑสถานของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๖,๙๑๙,๐๑๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจ้างผู้อื่นทำงานตามสัญญาที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจำนวน ๓๒,๑๔๓,๙๖๕.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามโดยนาย ท. ผู้รับมอบอำนาจได้ลงนามในสัญญาพิพาทยอมผูกพันในข้อสัญญาทุกประการ ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบในค่าปรับและค่าเสียหายหากเกิดกรณีการผิดสัญญาจ้างที่พิพาทขึ้นด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าอ้างว่า นาย ท. ลงนามในสัญญาจ้างโดยระบุข้อความเกินกรอบอำนาจที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบให้นาย ท. ไปทำข้อตกลง ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นการกล่าวอ้างเรื่องของสัญญาตัวแทนตามมาตรา ๘๒๓^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องข้อตกลงตามสัญญาร่วมค้าซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตกลงร่วมกันให้นาย ท. เป็นผู้มีอำนาจลงนามในนิติกรรมต่าง ๆ ผู้เดียวเมื่อสัญญาพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามโดยนาย ท. ผู้รับมอบอำนาจได้ลงนามในสัญญาสัญญาพิพาทจึงยอมผูกพันคู่สัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าปรับและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการผิดสัญญา ส่วนข้อกำหนดในสัญญาร่วมค้าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นเรื่องการตกลงแบ่งความรับผิดชอบระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามด้วยกัน ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ผู้ถูกฟ้องคดีรายใดรายหนึ่งจึงไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ เพียงแต่เมื่อต้องชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาแล้ว ก็สามารถไปไล่เบี้ยระหว่างกันได้ แต่จะยกขึ้นกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกไม่ได้

เมื่อสัญญาพิพาทกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดีอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้... ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตกลงที่จะให้ผู้ฟ้องคดีรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาจ้าง

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๓ ถ้าตัวแทนกระทำการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอำนาจก็ดี หรือทำนอกทำเหนือขอบอำนาจก็ดี ท่านว่ายอมไม่ผูกพันตัวการ เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น

ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ท่านว่าตัวแทนย่อมต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นได้รู้ถือว่าตนทำการโดยปราศจากอำนาจ หรือทำนอกเหนือขอบอำนาจ



ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา... ดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นฝ่ายผิดสัญญาพิพาทจนผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาและต้องว่าจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ หากค่าจ้างดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวด้วย

เมื่อการประเมินราคาค่าจ้างตามสัญญาพิพาทเดิมเป็นการประเมินจากราคาค่าวัสดุก่อสร้างในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่การคิดราคางานเพื่อว่าจ้างผู้รับจ้างทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จเป็นการประเมินในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งราคาค่าวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ราคาค่าจ้างทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจึงย่อมต้องสูงขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าเนื้องานที่เหลืออยู่จะเท่าเดิมก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเงินส่วนนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการจ้างเหมาผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงยังไม่ใช่อำนาจที่แน่นอน เป็นเพียงการประมาณการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค่าจ้างในส่วนนี้ ซึ่งเดิมเรียกร้องไว้จำนวน ๕๑,๕๒๗,๐๕๓ บาท เนื่องจากได้มีการทำสัญญาจ้างบริษัท ป. ให้ทำงานตามสัญญาพิพาทที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๙๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงถือได้ว่าค่าจ้างเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนและมีรายละเอียดขอบเขตงานและงวดงานที่ชัดเจนแล้ว เมื่อหักค่างานตามสัญญาพิพาทที่เหลืออยู่จำนวน ๕๐,๖๑๗,๙๑๕ บาท แล้ว เป็นค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๖,๒๘๒,๑๘๕ บาท และเมื่อนำเงินหลักประกันผลงานและหลักประกันสัญญาที่หักเป็นค่าปรับแล้ว เหลืออยู่จำนวน ๔,๑๓๘,๒๑๙.๕๐ บาท มาหักออกจากค่าจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๔๓,๙๖๕.๕๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องร่วมกันชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจ้างผู้อื่นทำงานตามสัญญาพิพาทที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจำนวน ๓๒,๑๔๓,๙๖๕.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๓/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแล้วบางส่วน แต่ต่อมาได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมงานให้พักงานชั่วคราว เนื่องจากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยังไม่ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ และต่อมาผู้รับจ้างได้ขออนุญาตเลิกสัญญาพร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างในงานส่วนที่ได้ทำไปแล้ว รวมทั้งค่าวัสดุที่ได้ส่งเข้ามาหาหน่วยงานแล้วนั้น

ค่างานที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้อยจากผู้ว่าจ้างได้ ต้องคำนวณจากงานที่ได้ปฏิบัติกันจริง รวมเข้ากับค่าวัสดุที่ผู้รับจ้างได้สั่งเข้าหน้างานก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้หยุดงาน โดยหลักฐานการซื้อขายวัสดุก่อสร้างดังกล่าวต้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายกันจริงด้วย การที่ผู้รับจ้างอ้างหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ไม่ระบุที่อยู่ของคู่สัญญา ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สัญญา ประกอบกับไม่ปรากฏข้อมูลทะเบียนราษฎรของคู่สัญญา ย่อมเป็นการผิดวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการก่อสร้างที่จะต้องมีความรัดกุมในการทำสัญญา อันเป็นการรักษาผลประโยชน์หากมีปัญหาฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากันในภายหลัง ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงไม่อาจอ้างบัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการกำหนดจำนวนเงินที่จะขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างชดใช้ให้แก่ผู้รับจ้างได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้าง บริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ทำการก่อสร้างชายหาดทรายบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๒,๕๘๔,๘๐๕.๖๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และในวันเดียวกันสำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขากาญจนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างชายหาดทราย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างจากกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานขออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไป รวมทั้งได้ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายอายุสัญญาด้วย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้สั่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างครบถ้วนแล้ว ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานก่อสร้างต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งได้ทำเสร็จก่อนได้รับแจ้งให้หยุดการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่างานที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามที่ระบุในสัญญา จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างของงานงวดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีสอบถามถึงเรื่องการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเรื่อยมา แต่ไม่ได้รับการชี้แจง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และขอเบิกเงินค่างานในส่วนที่ได้ทำไปแล้ว ค่าวัสดุที่ได้สั่งซื้อมาลงไว้ในพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง รวมทั้ง



ค่าต้นมะพร้าวและต้นปาล์ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๘,๙๑๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่างานเกินความเป็นจริง จำเป็นต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒,๑๕๘,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงการบอกเลิกสัญญาจนถึงวันฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๒,๒๙๐,๒๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๑๕๘,๙๑๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบัญชีแสดงรายการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไปแล้วบางส่วนซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นพร้อมหนังสือบอกเลิกสัญญา อันประกอบด้วย ๑. กล่อง GABION ๒. แผ่น GEOTEXTILE ๓. ทราแยละเอียด ๔. หินใหญ่ ๕. ค่ามัดจำต้นมะพร้าว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และ ๖. ค่ามัดจำต้นปาล์ม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับใบส่งวัสดุต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาลแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการสั่งซื้อวัสดุรายการที่ ๑ กล่อง GABION และวัสดุรายการที่ ๒ แผ่น GEOTEXTILE ก่อนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ควบคุมงานมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักงานชั่วคราว ส่วนวัสดุรายการที่ ๓ ทราแยละเอียด และวัสดุรายการที่ ๔ หินใหญ่ ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าผู้ฟ้องคดีสั่งซื้อเมื่อใด แต่มีบางส่วนถูกส่งมอบภายหลังวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเวลานานมาก จึงยังมีข้อสงสัยในเรื่องการสั่งซื้อทราแยละเอียดและหินใหญ่ การที่จะนำเอาบัญชีแสดงรายการของผู้ฟ้องคดีมาเป็นหลักฐานในการกำหนดจำนวนเงินที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีน่าจะไม่เป็นธรรม จึงควรต้องกำหนดจำนวนเงินโดยคำนวณจากงานที่ได้ปฏิบัติกันจริงรวมเข้ากับวัสดุที่ได้ส่งเข้าหน้างานก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสั่งให้หยุดงาน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ประเมินราคางานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไป รวมทั้งราคาวัสดุที่ผู้ฟ้องคดีได้สั่งซื้อเข้าหน้างานก่อนถูกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าภาษีกำไรและค่าดำเนินการร้อยละ ๓๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๘,๘๘๙ บาท ตามหลักฐานใบประเมินราคา (ปร.๔) ไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๔๗ จึงเห็นว่าการประเมินค่าเสียหายเป็นจำนวนดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมีเหตุผลและเหมาะสมแล้ว

สำหรับวัสดุรายการที่ ๕ ค่ามัดจำต้นมะพร้าว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และวัสดุรายการที่ ๖ ค่ามัดจำต้นปาล์ม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือสัญญาซื้อขายว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายภายหลังจากรู้แล้วว่าต้องหยุดการก่อสร้าง ทั้งยังมีข้อสงสัยถึงความผิดปกติในการทำสัญญาซื้อขายต้นมะพร้าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. ซึ่งไม่มีการระบุรายละเอียดที่อยู่ชัดเจนของนาย ส. และไม่ปรากฏสำเนาบัตรประจำตัว



ประชาชนของนาย ส. ประกอบกับข้อสนับสนุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดของนาย ส. ในฐานะข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วไม่มีตัวตน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถติดต่อนาย ส. ได้อีก จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้ว่ามิได้มีการทำสัญญากันจริง และโดยที่ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง ย่อมจะต้องมีความรัดกุมในการทำสัญญาซื้อขายวัสดุต่าง ๆ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีหากมีปัญหาฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากันในภายหลัง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๔๘,๘๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๒๘/๒๕๕๘)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิในการขยายระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาแล้วก็ตาม แต่ความก้าวหน้าของงานยังคงเป็นไปอย่างล่าช้ามาก เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานเข้าดำเนินงานตามสัญญาได้ เป็นเหตุให้เมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการขยายออกไปแล้ว ผู้รับจ้างยังคงดำเนินงานได้เพียงประมาณร้อยละ ๕๑ ของผลงานทั้งหมด กรณีจึงมีเหตุทำให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาได้ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้ขยายออกไป จึงชอบแล้ว

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญานั้น หากปรากฏว่าภายหลังจากบอกเลิกสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินงานตามสัญญาต่อจากผู้รับจ้างรายเดิมในวงเงินที่สูงขึ้น แม้ผู้รับจ้างจะโต้แย้งว่าค่างานที่สูงขึ้นดังกล่าวเป็นค่างานก่อสร้างส่วนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการงานตามสัญญาจ้างเดิมก็ตาม แต่เมื่อผู้รับจ้างมิได้แสดงพยานหลักฐานประกอบข้อโต้แย้งดังกล่าว ผู้รับจ้างจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นนั้นให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง



ในส่วนของค่าจ้างผู้ควบคุมงาน นั้น เมื่อตามสัญญา กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้นภายหลังการบอกเลิกสัญญา และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ได้ดำเนินการสำหรับงานนั้นต่อโดยมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องชดใช้ค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้นก่อนวันบอกเลิกสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง คงต้องรับผิดชอบเพียงค่าควบคุมงานอันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องทำงานต่อให้แล้วเสร็จเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายจะทำให้ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้รับจ้าง แต่หากปรากฏว่าก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาไปแล้วบางส่วน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบบางส่วนดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ย่อมมีหน้าที่ต้องชำระค่าการงานที่รับมอบแล้วบางส่วนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างบริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ปรับปรุงอาคารเคมี ๑ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น ๖ งวดงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหนังสือคำประกันของธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และในการควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดี ได้ว่าจ้างบริษัท ป. ให้เป็นผู้ควบคุมการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว จนกระทั่งเมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอขยายระยะเวลาการทำงานออกไปอีก ๗๒ วัน พร้อมเสนอแผนเร่งรัดงาน หลังสิ้นสุดสัญญาต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้รับงานงวดดังกล่าวไว้แล้วเช่นเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการทำงานออกไป ๑๓ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการทำงานอีกครั้ง แต่เป็นการขอขยายเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคำขอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ดำเนินการตามแผนเร่งรัดงานและสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๑๘๐ วัน และขยายเวลาการทำงานกรณีผู้ฟ้องคดีสั่งให้หยุดงานอีก ๒ วัน รวมเป็น ๑๘๒ วัน ซึ่งจะครบกำหนดเวลาทำงานในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าแม้จะอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่งานมีความก้าวหน้าช้ามาก โดยเมื่อเปรียบเทียบผลงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำได้ในขณะนั้น คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๔ ของผลงานทั้งหมด ทั้งที่ตามแผนเร่งรัดงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรจะทำได้ร้อยละ ๙๐.๘๘ ของผลงานทั้งหมด จึงเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามแผนเร่งรัดงาน จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ พร้อมทั้งสงวนสิทธิในการเรียกหลักประกันสัญญาจ้าง เรียกค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างบุคคลอื่นให้ทำงานต่อจนแล้วเสร็จ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานต่อจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท ศ. ให้ทำงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจ้างบริษัท ป. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานเดิมให้ควบคุมงานดังกล่าวต่อ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้น ค่าจ้างควบคุมงาน และค่าไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค้างชำระ เป็นเงินจำนวน ๔,๙๘๑,๐๑๙.๔๐ บาท มาชำระแก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินตามสัญญาค้ำประกันไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าวงดงานตามสัญญาส่วนที่เหลือในงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๖ และค่าเสียหายจากการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงมีกรณีที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานแผนการดำเนินงานก่อสร้างประกอบของการขออุทธรณ์กรณีบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีซึ่งรายงานโดยบริษัท ป. ว่า ณ วันบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ มีผลงานที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๒.๓๙ ของงานทั้งหมด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่า ณ วันบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลงานที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๒.๓๙ ของงานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๘,๕๙๘,๔๕๐ บาท จากมูลค่างานทั้งหมด ๓๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงคงเหลือมูลค่างานจำนวน ๑๖,๙๐๑,๕๕๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท ศ. ทำงานต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินค่าจ้าง ๒๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท จึงคิดเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้น ๖,๓๗๘,๔๕๐ บาท ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะโต้แย้งว่าค่างานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นค่างานที่มีการก่อสร้างส่วนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการงานตามสัญญาเดิม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าส่วนงานที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าวเป็นงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้เกิดความเสียหาย และต้องดำเนินการซ่อมแซมคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสภาพเดิม โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสดงข้อเท็จจริงใดเพื่อหักล้างข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี จึงเชื่อได้ว่าค่างานที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งนั้น เป็นค่างานสำหรับการซ่อมแซมงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้เสียหายจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายจากค่างานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนค่าจ้างควบคุมงาน นั้น เมื่อข้อสัญญากำหนดให้ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มก็ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ค่าควบคุมงานที่ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นั้น ต้องเป็นค่าควบคุมงานที่เกิดขึ้นภายหลังการบอกเลิกสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการสำหรับการทำงานนั้นต่อโดยมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเกิดขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หลังจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าควบคุมงานตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นเวลา ๙๑ วัน เป็นเงิน ๓๒๗,๔๙๙.๙๐ บาท จึงไม่อาจพิจารณาค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อย่างไรก็ตาม เมื่อภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท ศ. ให้เข้าทำงานส่วนที่เหลือและว่าจ้างบริษัท ป. ให้ควบคุมงานต่อ เป็นเงินจำนวน ๔๓๒,๔๐๐ บาท กรณีจึงถือได้ว่าค่าควบคุมงานในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานต่อให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

สำหรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญา ค่าประกันหรือไม่เพียงใด นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ และเมื่อหนังสือค่าประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค่าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีจำนวนไม่เกิน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาค่าประกันดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบหนังสือค่าประกัน พร้อมชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัด ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่างานงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๖ และค่าเสียหายจากการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น เมื่อการบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยข้อสัญญาแล้ว กรณีจึงไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ตาม เมื่อในขณะบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบ งานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และได้ดำเนินงานงวดที่ ๔ ไปแล้วบางส่วนด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะได้ค่างานในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนจากผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ณ วันที่ มีการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลงานที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๒.๓๙ ของงานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๑๘,๕๘๘,๔๕๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ไปแล้ว จำนวน ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินค่างานงวดที่ ๔ บางส่วนอีกจำนวน ๒,๓๘๘,๔๕๐ บาท ส่วนค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับ ดำเนินงานตามสัญญาจำนวน ๑,๘๒๘,๘๐๖.๖๔ บาท นั้น มิใช่เป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ผูกพัน ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสดงพยานหลักฐานใด ๆ ที่สนับสนุน ข้อกล่าวอ้างของตน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเพียงเงินค่างานงวดที่ ๔ เป็นจำนวน ๒,๓๘๘,๔๕๐ บาท

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนึ่งเงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ย ได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



เมื่อนำเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับเป็นค่างานงวดที่ ๔ บางส่วนจำนวน ๒,๓๙๘,๔๕๐ บาท มาหักกับค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๖,๓๗๘,๔๕๐ บาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดเชยค่างานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น ๔๓๒,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๑๒,๔๐๐ บาท ส่วนดอกเบี๋ยผิติดนั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งคือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ และต้องชำระดอกเบี๋ยจากการผิติดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ผิติด คือ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้อง คือ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๔๙,๘๖๖.๑๖ บาท และดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินจำนวน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งคือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระเงินภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผิดนัดชำระหนี้ และต้องชำระดอกเบี๋ยจากการผิติดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันผิติด คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้อง คือ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๑๘,๖๐๑.๐๓ บาท และดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๔,๔๖๒,๒๖๖.๑๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔,๔๑๒.๔๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชำระเงินไม่เกินจำนวน ๑,๗๙๓,๖๐๑.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙)

(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิติดสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำจนแล้วเสร็จ โดยได้ส่งมอบงานให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างและรับเงินค่าจ้างไปทั้งหมดแล้ว แต่ต่อมาผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตโครงการก่อสร้างดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงตรวจสอบพบว่าฝาดิตรงระบายน้ำเกิดความชำรุด



บกพร่องเป็นจำนวนมาก และเหล็กเสริมคอนกรีตที่ผู้รับจ้างใช้ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดในสัญญา ซึ่งในขณะที่ตรวจรับมอบงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่พบเหตุความชำรุดบกพร่องนั้น จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าผู้รับจ้างมีพฤติการณ์จงใจกระทำผิดสัญญาแล้วปิดบังไว้มิให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างรู้ กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๕๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามข้อ ๖๕ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลคำตากล้า (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสาย ๔๑ (แบบมีฝาปิด) ยาว ๖๐๐ เมตร โดยแบบแนบท้ายสัญญากำหนดให้ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตเป็นเหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มิลลิเมตร และเหล็กเส้นกลม RB ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒,๔๐๐ ฝา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ วงเงินค่าจ้าง ๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและส่งมอบงาน รวมทั้งรับเงินค่าจ้างทั้งหมดไปแล้ว มีผู้ร้องเรียนว่ามีการทุจริตโครงการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ตรวจสอบพบว่า ฝาปิดรางระบายน้ำเกิดความชำรุดจำนวน ๗๐๒ ฝา และสุ่มตรวจพบว่ามีการใช้เหล็กเสริมคอนกรีตเป็นเหล็กเส้นกลม RB ๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑,๘๖๘ ฝา จึงเชื่อว่าเป็นการกระทำผิดแบบที่กำหนดในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขและเปลี่ยนแปลงฝาปิดรางระบายน้ำที่ผิดแบบแปลนให้ถูกต้องหรือชดใช้ค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๓๖๐,๘๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้แล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ทำการตรวจรับงานและผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วก็ตาม แต่เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีตรวจสอบฝาปิดรางระบายน้ำแล้วพบว่าเกิดความชำรุด และมีการใช้เหล็กเสริมคอนกรีตไม่ตรงตามแบบที่กำหนดในสัญญา ซึ่งในขณะที่ตรวจรับมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีไม่พบเหตุความชำรุดบกพร่องนั้น จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์จงใจกระทำผิดสัญญาโดยใช้เหล็กเสริมคอนกรีตผิดจากแบบ



ที่กำหนดในสัญญา แล้วปิดบังไว้มิให้ผู้ฟ้องคดีรู้ กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๕๘๘^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามข้อ ๖๕ (๔)^๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนอันเป็นค่าจ้างตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำผิดแบบ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำผิดแบบจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๘ ฝาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๖๗,๘๘๗.๐๒ บาท รวมกับค่าภาษี ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคาตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๐๖๕.๙๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขฝายปิดรางระบายน้ำให้ถูกต้องแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นับตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๘ ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วทั้งซารุดบกพร่องมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ความซารุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นนั้นจะไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบ หรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย

^๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

๑.๒๒

๑.๒๒

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

๑.๒๒

๑.๒๒

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ว่าจำนวนนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ท่านั้น



จำนวน ๗๘๒ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๕๗,๓๗๕.๑๑ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๔๑๔,๔๔๑.๐๑ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๓๖๐,๘๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๖๐,๘๘๔ บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระหนี้แล้วเสร็จ ศาลจึงไม่อาจมีคำพิพากษาเกินคำขอได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๓๖๐,๘๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๕๘)

ตามสัญญาจ้างทำงานวางท่อระบายน้ำ เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อรับทราบแบบแปลนการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาซึ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงถนนตามแบบแปลนที่กำหนดภายหลังจากก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงถือได้ว่างานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณที่มีการก่อสร้างถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำงานวางท่อระบายน้ำด้วย ดังนั้น เมื่อภายหลังจากการส่งมอบงานแต่ยังอยู่ในระหว่างการประกันผลงาน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างตรวจพบความชำรุดเสียหายของถนนลาดยางที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างบริเวณบ่อพักน้ำเสีย จึงเรียกให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าว แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉย จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญา หน่วยงานทางปกครองย่อมมีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมถนนลาดยางดังกล่าวนี้เอง หรือจะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานนั้นแทนได้ โดยผู้รับจ้างรายเดิมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง การที่ต่อมาหน่วยงานทางปกครองใช้สิทธิเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันส่งมอบเงินตามสัญญาค้ำประกันเพื่อชำระค่าเสียหายจากการที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแทน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. (ผู้ฟ้องคดี) ทำงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพักน้ำและฝาดระแนงเหล็กปิด รวมทั้งชุดลอกบ่อพักน้ำเสียพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีไว้เพื่อเป็นหลักประกัน



การปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ในการทำสัญญาจ้างดังกล่าวมีข้อกำหนดในสัญญาให้ถือเอาแบบก่อสร้างแนบท้ายสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งได้มีการแนบแบบแปลนการก่อสร้างไว้ท้ายสัญญา ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อรับทราบแบบแปลนการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาดังกล่าว โดยแบบแปลนการก่อสร้างข้างต้นระบุว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องปรับปรุงถนนดังกล่าวโดยลงลูกบดอัดแน่นลงหินคลุกบดอัดแน่น ทำโพรมีโคท์ และแทคโคท์ รวมทั้งต้องลาดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามที่แบบแปลนกำหนด ซึ่งปรากฏว่าในการส่งมอบงานจ้างครั้งแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้าง โดยมีงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) รวมอยู่ด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานแล้วเสร็จได้ขอส่งมอบงานอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานถูกต้องตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างระยะเวลาประกันผลงาน ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าถนนลาดยางที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างตามแบบแปลนเกิดชำรุดเสียหาย จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีรวม ๔ ฉบับ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจะกระทำการแก้ไขเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่มิได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงว่าจ้างนาย ส. ให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดี โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินค่าจ้าง ๗๒,๐๐๐ บาท เมื่อนาย ส. ดำเนินการแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถนนลาดยางไม่อยู่ในสัญญาจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ธนาคารชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดไม่มีการประเมินความเสียหาย ไม่มีการเปิดประมูลการจ้าง และไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นฝ่ายเสียหายทราบ รวมทั้งมูลค่าความชำรุดเสียหายไม่มากถึงจำนวนเต็มตามหนังสือค้ำประกัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ธนาคารชำระเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ตามสัญญาค้ำประกัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบแบบแปลนการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาที่ระบุให้ผู้ฟ้องคดีต้องปรับปรุงถนน

